TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar rápidamente la materia: sanciones, alcance de la responsabilidad, agravantes, reglas concursales en sanción o incidencias del procedimiento. Luego repasa las ideas de estudio del bloque y, para verificar exactitud, contrasta la literalidad en la norma en los artículos indicados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y enfoque del texto refundido	1	Determina el objeto de la regulación: ordenación del territorio valenciano, actividad urbanística, uso racional del suelo y conservación del medio natural, con perspectiva de género e inclusiva.
Sanciones por infracciones urbanísticas	266	Tipifica el elenco de sanciones: multa e inhabilitaciones vinculadas a la condición de agente urbanizador/empresa constructora y a ser concesionario o subcontratista de obras.
Responsabilidad de personas jurídicas	269	Establece que las personas jurídicas son sancionadas por infracciones cometidas por órganos y agentes, asumiendo el coste de medidas de reparación, sin perjuicio de la responsabilidad de gestores.
Circunstancias vinculadas a prevalimiento de cargo u oficio	272	Prevé el supuesto de haberse prevalido de la titularidad de un oficio o cargo público para cometer la infracción, con excepción si se realiza en ejercicio del deber funcional propio.
Regla concursal cuando concurren varias condiciones en la misma persona	274	Si en una misma persona concurren condición de empresa promotora, constructora y dirección de obra (o varias), se impone una única sanción.
Cuestiones incidentales del procedimiento sancionador	278.2	Si el órgano ve indicios de otra infracción administrativa para la que no es competente, lo comunica al órgano que considere competente.
Tipificación sobre distancia de edificaciones y relación con elementos del entorno	282.f	Incluye en la infracción el incumplimiento de reglas de distancia entre edificaciones y respecto a vías públicas, espacios libres y linderos.
Presunción de prestación de servicio por contraprestación	284	Se presume prestación de servicio cuando la compañía percibe contraprestación de la persona usuaria, aunque no exista contrato o acuerdo formal.
Competencia municipal en protección de la legalidad urbanística	286.2	Salvo previsiones de competencia autonómica concurrente o exclusiva, corresponde al municipio ejercer las potestades administrativas de protección de la legalidad urbanística.

3. Marco general: objeto del texto refundido (arts. 1)

Contenido y orientación normativa

- El texto regula ordenación del territorio valenciano, actividad urbanística, uso racional del suelo y conservación del medio natural.
- Integra perspectiva de género e inclusiva en la regulación.

4. Régimen sancionador urbanístico (arts. 266,269,272,274)

Clases de sanciones e inhabilitaciones

- Las sanciones incluyen multa e inhabilitaciones temporales (no superiores a cuatro años).

- Hay inhabilitación para asumir condición de agente urbanizador/empresa constructora y para ser concesionario o subcontratista de obras de urbanización.

Responsabilidad y reglas de imposición

- Las personas jurídicas responden por infracciones cometidas por órganos y agentes y asumen el coste de reparación.
- Si concurre en la misma persona promotora, constructora y dirección de obra (o varias), se impone una sola sanción.

5. Incidencias del procedimiento sancionador y alcance competencial (arts. 278.2,286.2)

Comunicación cuando hay otra infracción no atribuible

- Si se aprecian indicios de otra infracción cuyo conocimiento no corresponde, el órgano lo comunica al competente.
- La comunicación opera durante cualquier fase del procedimiento sancionador por infracción urbanística.

Protección de la legalidad urbanística: competencia municipal

- Como regla, corresponde al municipio ejercer potestades de protección de la legalidad urbanística.
- La excepción se da cuando se prevea competencia autonómica concurrente o exclusiva.

6. Elementos tipificados y presunciones relevantes para la infracción (arts. 282.f,284)

Distancias entre edificaciones y entorno

- Se integra como infracción el incumplimiento de reglas de distancia entre edificaciones.
- También incluye la distancia respecto a vías públicas, espacios libres y linderos.

Presunción de prestación de servicio

- Se presume prestación del servicio cuando la compañía percibe contraprestación de la persona usuaria.
- No es necesario que exista contrato o acuerdo formal para que opere la presunción.

7. Prevalimiento de cargo público en la comisión de la infracción (arts. 272)

Supuesto y excepción

- Es relevante haberse prevalido de la titularidad de un oficio o cargo público para cometer la infracción.
- No aplica si el hecho se realiza precisamente en el ejercicio del deber funcional propio del cargo u oficio.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Cierre de repaso

Conecta cada bloque con su finalidad: tipificación de conductas, determinación de sanciones e imposición, y reglas procedimentales/competenciales. Antes de responder en examen, revisa la literalidad de los artículos citados para asegurar el encaje exacto de requisitos y excepciones.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.